中国MAH制度改革对原研药创新的影响机制

本文聚焦中国药品上市许可持有人（MAH）制度改革，核心研究其是否通过重塑原研药从发明到商业化的组织方式，推动原研药创新。当前，中国制药产业正处于由仿制药生产向原研药创新的结构性转型期，在后发国家的制度情境下，产业创新的核心瓶颈并非单纯在于科学发现的难度，而在于研究衍生的创新理念能否在无需创新者内部化整条下游生产链条的前提下，成功实现市场转化——这正是中国MAH改革的经济重要性所在，也是本文研究的核心边际。

该改革的核心作用机制并非提升药品需求，亦非直接增强企业的科学生产率，而是通过重构创新商业化的组织条件，为无内部生产能力的研发型企业提供了可行路径。改革前，获得药品批准的申请人通常须按获批工艺自行生产，监管审批与生产能力被紧密捆绑，导致缺乏生产设施的研发型企业难以将创新理念转化为市场产品。而在MAH制度下，持有人既可自行生产，亦可委托具备资质的生产商制造，同时须对产品质量及上市放行承担法定责任，这一制度设计从根本上放松了“创新与生产必须内嵌于同一企业”的约束。

从经济学视角来看，该改革的核心经济内涵的是降低了外部商业化的治理与合规成本。对于以研发为导向的企业而言，外包生产不仅是一种技术选择，更是一种需要法律认可的控制权、清晰的质量责任分配、可强制执行的质量协议以及标准化放行流程的组织安排。在改革前的制度环境中，当这些要素缺失或效力薄弱时，缺乏厂房的研究型企业若想实现创意商业化，唯有两种选择：要么垂直整合进入生产领域，要么将项目交由一体化生产商处理。而MAH改革通过明确允许委托生产、要求签署委托协议与质量协议，并将产品质量主要责任归于持有人，将外部商业化关系由脆弱且难以执行的格局，重塑为法律认可且标准化的契约路径，这也是MAH应被模型化为降低特定路径外部商业化治理与合规摩擦成本的核心原因。

这一作用机制对原研药创新具有显著的激励效应。若研究衍生的原研创新理念能够以更低的治理成本实现外部商业化，那么即便企业科学研究能力保持不变，该理念的预期私人收益也会相应提升。因此，MAH改革之所以能推动创新，并非因为它提高了科学家的产出效率，而是因为它使得创新理念在无需完全垂直整合的情况下更具可实施性。这种效应对于研发专业化的新进入者，以及主要受制于缺乏内部生产能力而非缺乏创新理念的企业而言尤为显著。就此而言，MAH从根本上改变了创新的组织形态：它允许在更清晰的契约结构下，将发明、审批与生产职能在不同企业间进行分配，重构了创新劳动分工，进而扩大了能够切实实现商业化的原研药项目范围。

本文的解读亦厘清了该改革的非本质属性，避免了对政策效应的泛化理解。MAH不应被视为能够一次性平移所有企业收益的泛化政策虚拟变量，其最自然的模型设定也不是需求冲击、审批延迟冲击，或是广泛降低监管不确定性。其独特作用更为具体且具制度性：即在保留持有人上市许可地位与法定责任的前提下，降低创新者通过外部合格生产商实现原研药商业化所额外产生的组织成本。正是通过这一核心机制，MAH能够刺激研发导向型企业进入市场，提高原研药理念的落地率，并为后发制药经济体的产业升级做出贡献，这也是本文研究的核心结论。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）